

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन २०७७

English title: Radioactive Substances (Use and Regulation) Act, 2020

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ । प्रमाणीकरण मिति । २०७७ । ०३ । ११ । संवत् २०७७ सालको ऐन नं. ४ । रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: रेडियोधर्मी पदार्थ एवं प्रवधिको सुरक्षति तथा शान्तपूरण उपयोग गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र आयनीकरण गर्ने विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अभ्यास" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ र अन्य विकिरणका स्रोतबाट थप संसर्ग (एक्सपोजर) गराउने वा सम्भावति संसर्ग बढाउने वा संसर्गका स्रोत वा मार्ग वा मार्गहरूको सञ्जाललाई परिवर्तन गर्ने मानवीय क्रियाकलाप समझनु पर्छ । (ख) "आयनीकरण गर्ने विकिरण (आयोजनाइज्ड रेडिएसन)" भन्नाले जैविक पदार्थमा आयन पेयर्स उत्पादन गर्न सक्ने विकिरण समझनु पर्छ । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले कुनै अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सम्बन्धमा नश्चिति कार्य गर्न दफा ११ बमोजमि जारी इजाजतपत्र समझनु पर्छ । (घ) "इजाजतपत्रवाला" भन्नाले दफा ११ बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्था समझनु पर्छ । (ङ) "एजेन्सी" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी समझनु पर्छ । (च) "क्रियाकलाप" भन्नाले आयनीकरण गर्ने विकिरणका स्रोतको उत्पादन, प्रयोग, निकासी, पैठारी तथा रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी, संयन्त्र (फेसिलिटी) को स्थान निर्धारण, निर्माण, शुरुवात, सञ्चालन र संयन्त्र नष्ट वा बन्द गर्ने, रेडियोधर्मी फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्थान (साइट) को पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य समझनु पर्छ । (छ) "ढुवानी" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन वा भण्डारण गरेको स्थानबाट अर्को स्थानसम्म ओसारपसार गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थ ढुवानी गर्न प्याकेज तयार पार्ने, ढुवानीको साधनमा चढाउने, पारवहनका क्रममा भण्डारण गर्ने र अन्तमि गन्तव्यमा ढुवानीको साधनबाट ओराल्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ज) "तोकएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (झ) "निकासी" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ र सो सम्बन्धी उपकरण वा प्रवधि नेपालबाट बाहिर निर्यात गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ञ) "नियमनकारी निकाय" भन्नाले दफा ४ बमोजमिको नियमनकारी निकाय समझनु पर्छ । (ट) "निर्देशक समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजमिको निर्देशक समिति समझनु पर्छ । (ठ) "नरीक्षणक" भन्नाले नियमनकारी निकायबाट दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि खटाएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ड) "पैठारी" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ, सो सम्बन्धी उपकरण वा प्रवधि नेपालभित्र आयात गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ढ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वज्जान तथा प्रवधिविषय हेर्ने मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ण) "रेडियोधर्मी पदार्थ" भन्नाले अल्पा कण वा बटि कण वा गामा-रे जस्ता विकिरण पैदा गर्न सक्ने पदार्थ समझनु पर्छ ।

(त) "रेडियोधर्मी फोहोरमैला" भन्नाले यथास्थितिमा प्रयोग हुन नसक्ने र तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा आयनीकरण गर्ने विकिरण उत्सर्जन गर्ने कुनै अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्रबाट नष्कासति रेडियोधर्मी पदार्थ वा सँगै संक्रमति चजि वा वस्तुलाई समझनु पर्छ । (थ) "रेडियोधर्मी स्रोत" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ र आयनीकरण गर्ने विकिरण उत्सर्जन गर्ने वा फैलाउन सक्ने उपकरण समझनु पर्छ । (द) "वपिद" भन्नाले कुनै पन अभ्यास वा क्रियाकलापमा उत्पन्न भएको आयनीकरण गर्ने विकिरणसँगको संसर्गको कारणले उत्पन्न हुने जोखमि वा खतरा समझनु पर्छ । (ध) "वसिर्जन (डिस्पोजल)" भन्नाले उपयोग गरिएको इन्धन वा रेडियोधर्मी फोहोरमैला पुनः उपयोग नगर्ने गरी सुरक्षति वसिर्जन वा वसिस्थापन गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (न) "सुरक्षा" भन्नाले मानसि र वातावरणलाई विकिरणजन्य जोखमिबाट सुरक्षति गर्न अपनाइने उपाय समझनु पर्छ । (प) "स्रोत" भन्नाले आयनीकरण गर्ने विकिरण उत्सर्जन गर्ने वा फैलाउन सक्ने कुनै पन वस्तु, पदार्थ वा उपकरण समझनु पर्छ । (फ) "संयन्त्र" भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्रयोग, भण्डारण वा वसिर्जन गर्ने स्थान समझनु पर्छ र सो शब्दले आयनीकरण गर्ने विकिरणबाट सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने पूर्वाधार समेतलाई जनाउँछ । (ब) "संस्था" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना वा दर्ता भएको संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नियमनकारी निकाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३. रेडियोधर्मी स्रोतको प्रयोग: रेडियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बन्धति प्रवधिको प्रयोग मानव हति र शान्तपूरण प्रयोजनको लागि मात्र गर्नु पर्नेछ । ४. नियमनकारी निकाय: (१) रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमनका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी जनस्वास्थ्य, कानून, भौतिकशास्त्र, परमाणु वज्जान र रेडियोग्राफी सम्बन्धी वज्जिहरू समेत रहेको एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्नेछ । (२) नियमनकारी निकायको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछ । (३) नियमनकारी निकायको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (४) नियमनकारी निकायको स्थापना नभएसम्म

नयिमनकारी नकियाले गर्ने यस ऐन बमोजमिको कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ । ५. नयिमनकारी नकियाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त नयिमनकारी नकियाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) रेडियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्रको नयिमनका लागि आवश्यक, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, । (ख) आयनीकरण गर्ने विकिरणको सम्भाव्य प्रतिकूल वा हानिकारक असरबाट मानसि, जीवजन्तु, सम्पत्तिको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) कुनै पनिक्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्रवालाले पूरा गर्नु पर्ने शर्त, दायित्व र जमिमेवारी निर्धारण गर्ने, । (घ) इजाजतप्राप्त संस्थामा काम गर्ने प्रावधिकको योग्यता तोकने, ।

(ङ) इजाजतपत्रवाला र विकिरणका स्रोतहरूको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी त्यस्तो अभिलेखलाई नयिमति रुपमा अद्यावधिक गर्ने, । (च) यस ऐनको अधीनमा रही रेडियोधर्मी स्रोत तथा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, नलिम्बन वा खारेज गर्ने, । (छ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, निर्देशिका र मापदण्ड तथा इजाजतपत्र तोकिएको शर्त र अवस्थाको पालना गरे नगरेको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, । (ज) इजाजतपत्रवालाले सञ्चालन गरेको क्रियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्रको निरीक्षण, अनुगमन र जाँचबुझ गर्ने, । (झ) खण्ड (छ) र (ज) बमोजमि निरीक्षण, अनुगमन र जाँचबुझ गर्दा यस ऐन र इजाजतपत्र तोकिएको शर्त परपालना भएको नदेखिएमा यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्ने, । (ञ) अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, अन्य मुलुकका यस्तै प्रकृतिका संस्था वा नकियासँग सूचना, अनुभव तथा सहयोग आदान-प्रदान गर्ने, । (ट) आयनीकरण गर्ने विकिरण र त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने दुर्घटनाका सम्बन्धमा सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ठ) रेडियोधर्मी स्रोत तथा संयन्त्रको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदनि आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने, । (ड) रेडियोधर्मी स्रोत तथा सोसँग सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापनको तयारी सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सरकारी नकियाहरू तथा सरोकारवालसँग सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने, । (ढ) आयनीकरण गर्ने विकिरणको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ण) एजेन्सीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । ६. निर्देशक समिति: (१) रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा नयिमनकारी नकिया र पारमाणविकि अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने देहाय बमोजमिको एक निर्देशक समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्री, वज्जिान तथा प्रवर्धि हेर्ने - अध्यक्ष । (ख) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य । (ग) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, रक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (झ) उप-कुलपति, नेपाल वज्जिान तथा प्रवर्धि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान - सदस्य । (ञ) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ट) महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल - सदस्य । (ठ) मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना वज्जि - सदस्य । (ड) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजमिका सदस्यको पदावधि सामान्यतः दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा नजिलालाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलालाई सफाइको मौका दिइनेछ । (४) निर्देशक समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ७. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग एवं पारमाणविकि पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, । (ख) रेडियोधर्मी पदार्थ एवं सोको प्रयोग वा अभ्यास सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, । (ग) रेडियोधर्मी विकिरणबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा नयिमनकारी नकियालाई निर्देशन दिने, । (घ) रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग वा अभ्यास एवं पारमाणविकि अनुसन्धान कार्यबाट देशको समग्र शान्ति र सुरक्षा, सर्वसाधारणको जीउधन र वातावरणमा कुनै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नयिमनकारी नकिया र पारमाणविकि अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ङ) नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि वा एजेन्सीसँग भएको सम्झौता बमोजमिका सुरक्षा उपाय प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ८. निर्देशक समितिको बैठक: (१) निर्देशक समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ । (२) निर्देशक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) निर्देशक समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना निर्देशक समितिको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ । (४) निर्देशक समितिमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) निर्देशक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ । (७) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था ।

९. इजाजतपत्र लनु पर्ने: (१) नयिमनकारी नकियाबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनसिंस्थाले रेडियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बन्धति अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सम्बन्धी कुनै पनकार्य गर्न पाउने छैन । (२) शान्तपूरण प्रयोजनको लागि रेडियोधर्मी स्रोतसँग सम्बन्धति अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न चाहने तोकिए बमोजमिको प्रावधिकि र व्यवसायिकि क्षमता भएको संस्थाले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नयिमनकारी नकियामा नविदन दनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धति नकियाबाट रेडियोधर्मी स्रोतसँग सम्बन्धति अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका व्यक्तीवा संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । १०. नविदन उपर जाँचबुझ: (१) दफा ९ बमोजमि परेको नविदन उपर नयिमनकारी नकियाले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा स्थलगत नरीक्षण गरी थप जानकारी वा वविरण लनि आवश्यक देखेमा नविदकसँग थप जानकारी वा वविरण माग गर्न सक्नेछ । ११. इजाजतपत्र जारी: (१) दफा १० बमोजमि नयिमनकारी नकियाले जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्भावति हानि नोक्सानी वा जोखमि बहन गर्न सक्ने गरी तोकिए बमोजमिको धरौटी तथा दस्तुर लिई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र जारी गर्दा नयिमनकारी नकियाले त्यस्तो अभ्यास वा क्रियाकलापको प्रकृतिलाई वचिर गरी इजाजतपत्रवालाले पूरा गर्नुपर्ने थप शर्तहरू समेत तोक्न सक्नेछ । (३) दफा ९ बमोजमि प्राप्त नविदन उपर दफा १० बमोजमि जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र जारी गर्न मलिने नदेखिएमा नयिमनकारी नकियाले सोको लखिति जानकारी नरिणय भएको मतिलि सात दिनभित्र नविदकलाई दनु पर्नेछ । १२. इजाजतपत्र हस्तान्तरण गर्न नपाइने: इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको इजाजतपत्र बेचबखिन वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । १३. इजाजतपत्र परतियाग गर्न सक्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बमोजमि कुनै अभ्यास वा क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न लिएको इजाजतपत्र परतियागका लागि नयिमनकारी नकियामा तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रको परतियागबाट सर्वसाधारणको जीउधन, जीवजन्तु वा वातावरणको संरक्षणमा प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिएमा र भवषियमा सो इजाजतपत्रवालाले काम एवं कारणबाट सर्वसाधारणको जीउधन वा वातावरणमा असर परेको यकनि भएमा सोको दायतिव बहन गर्ने शर्तमा नयिमनकारी नकियाले उपदफा (१) बमोजमिको इजाजतपत्र परतियागको स्वीकृति दिनेछ । १४. इजाजतपत्रको शर्तमा संशोधन: (१) स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा वातावरणको संरक्षणका लागि यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको इजाजतपत्रमा तोकिएको कुनै शर्तमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा नयिमनकारी नकियाले इजाजतपत्रवालालाई लखिति जानकारी गराई त्यस्तो शर्तमा संशोधन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिमनकारी नकियाले इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्तमा संशोधन गरेको कारणले इजाजतपत्रवालाले कुनै थप व्यवस्था गर्न वा तयारी गर्नुपर्ने भएमा नयिमनकारी नकियाले यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई मनासबि समय दिनेछ । १५. इजाजतपत्रको अवधरि नवीकरण: (१) इजाजतपत्रको अवधतोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधसिमाप्त हुनुभन्दा अघितोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति नयिमनकारी नकियाबाट इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (३) इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. इजाजतपत्रको नलिम्बन: (१) नयिमनकारी नकियाले देहायको अवस्थामा अवधतोकिए इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ:- । (क) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने शर्त, पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा दायतिव पालना नगरेमा वा दफा २२ को उपदफा (६) बमोजमि दिएको आदेश पालन नगरेमा, वा । (ख) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको क्रियाकलापबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परी सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा वा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जोखमि उत्पन्न भएमा ।

(२) नयिमनकारी नकियाले तोकिएको नलिम्बन अवधभित्र इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको अवस्था छैन भनी नयिमनकारी नकियामा नलिम्बन फुकुवाको लागि नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्रवालाले नविदन पर्न आएमा नयिमनकारी नकियाले जाँचबुझ गर्दा उपदफा (१) को अवस्था नभएमा नलिम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ । १७. इजाजतपत्रको खारेजी: (१) नयिमनकारी नकियाले देहायको अवस्थामा इजाजतपत्र खारेज गर्नेछ:- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा नरिदेशकिको वपिरीत काम गरेमा, । (ख) नलिम्बनको अवधभित्र आवश्यक सुधार नगरेमा, इजाजतपत्रमा तोकिएका शर्तहरूको उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता शर्तहरू पूरा नगरेमा, । (ग) तोकिएको अवधमा इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा, । (घ) इजाजतपत्र तोकिए बमोजमिको अवधभित्र क्रियाकलाप वा अभ्यास शुरु नगरेमा वा गर्न नसकेमा, वा । (ङ) इजाजतपत्र परतियाग गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि नयिमनकारी नकियाले सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि समय दनु पर्नेछ । १८. उजुरी दनि सक्ने: (१) दफा ११ को उपदफा (३), दफा १६ को उपदफा (१) वा दफा १७ को उपदफा (१) बमोजमि नयिमनकारी नकियाले गरेको नरिणयमा चर्तित नबुझने संस्थाले त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीमा मन्त्रालयबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दिएको आधारमा इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने दायतिवबाट उन्मुक्त पाउने छैन । १९. इजाजतपत्रवालाले दायतिव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका

कुराका अतिरिक्त इजाजतपत्रवालाको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) इजाजतपत्र बमोजमिको अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सुरक्षति, वशिवसनीय र भरपर्दो तरिकाले स्वीकृत मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, निर्देशिका, मापदण्ड, इजाजतपत्रका शर्त तथा अवस्थाको पालना गर्ने, । (ग) नयिमनकारी निकायले माग गरेको सूचना, कागजात, विवरण वा जानकारी तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउने, । (घ) अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा नयिमनकारी निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ङ) विकिरणबाट संरक्षण वा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका शर्त तथा मात्रा (डोज) को सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको परपालना गर्ने, । (च) वातावरणमा नषिकासति भएको विकिरणको मात्रा न्यूनतम तहमा रहेको सुनिश्चित गर्ने, । (छ) संयन्त्र नष्ट वा वनिाश गर्न एवं फोहोरमैलाको वसिर्जन गर्न सुरक्षति प्रबन्ध गर्ने, । (ज) इजाजतपत्र बमोजमिको अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र बन्द गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र बन्द गर्नु पूर्व नयिमनकारी निकायबाट स्वीकृतिलिनि, । (झ) नयिमनकारी निकायले समय-समयमा तोकैका अन्य दायित्व पूरा गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिका दायित्वका अतिरिक्त आयनीकरण गर्ने विकिरणबाट सर्जित घटनाको कारणले हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको लागि इजाजतपत्रवाला जम्मेवार हुनेछ ।

(३) भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेको वा लापरबाहीपूर्वक भण्डारण गरेको कारण चोरी भएको वा हराएको, फ्याँकिएको वा परतियाग गरिएको रेडियोधर्मी पदार्थको कारणबाट हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको लागि इजाजतपत्रवाला जम्मेवार हुनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहको कारणले दुर्घटनाबाट उत्पन्न हानि नोक्सानीको लागि इजाजतपत्रवाला जम्मेवार हुने छैन । (५) रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी गर्दा आयनीकरण गर्ने विकिरणबाट सर्जित घटनाको कारणले हानि नोक्सानी भएमा इजाजतपत्रवाला र ढुवानीकर्ताबीच छुट्टै लेखित समझौता भएकोमा सोही बमोजमि र समझौता नभएको अवस्थामा हानि नोक्सानीको लागि इजाजतपत्रवाला जम्मेवार हुनेछ । २०. पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेः इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्रमा उल्लिखित क्रियाकलाप वा अभ्यास वा ठेगानामा केही परिवर्तन गर्नु परेमा नयिमनकारी निकायको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । २१. सार्वजनिक गर्नेः नयिमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजमिका कुरा उल्लेख गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नेः- । (क) इजाजतपत्र लिनु पर्ने अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र, । (ख) इजाजतपत्रको लागि निविदन दनु पर्ने अवधि, । (ग) इजाजतपत्रको लागि निविदन दनि, निविदन उपर जाँचबुझ गर्ने, इजाजतपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र निविदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने अन्य कागजात, । (घ) इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निविदकले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू तथा योग्यता, । (ङ) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने शर्त तथा दायित्व, पालना गर्नु पर्ने कार्यवधि र सूचना संरक्षणको सुनिश्चिता, । (च) निविदन र इजाजतपत्र दस्तुर, । (छ) इजाजतपत्रको लागि निविदन दाँदि निविदकले पेश गर्नु पर्ने विवरण, । (ज) तोकिए अनुसार इजाजतपत्र नवीकरण, नलिम्बन, संशोधन, खारेज र परतियाग सम्बन्धी विषय । परिच्छेद-४ । नयिमन सम्बन्धी व्यवस्था । २२. अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली र निर्देशिका तथा इजाजतपत्र शर्त र अवस्थाको परपालना भए नभएको सम्बन्धमा नयिमनकारी निकायले नयिमति रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य गर्न नयिमनकारी निकायले आवश्यकतानुसार तोकिए बमोजमिको योग्यता भएका र तालीम प्राप्त गरेका नेपाल सरकारका कर्मचारी वा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञलाई निरीक्षकको रुपमा तोकन वा खटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकैका वा खटाएका निरीक्षकले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाको देहायको विषयमा निरीक्षण गर्न सक्नेछः- । (क) रेडियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गरेको स्थान वा भवनमा जुनसुकै समयमा प्रवेश गरी विकिरणजन्य सुरक्षा र संरक्षणको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, ।

(ख) रेडियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी संयन्त्र, क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गरेको स्थान वा भवनमा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा पूर्वसावधानीको लागि तयारी बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, । (ग) विकिरणका स्रोत संलग्न कुनै अप्रत्याशित घटना वा दुर्घटना भएमा सोको जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्न, । (घ) आवश्यकतानुसार जुनसुकै सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको शर्त तथा मापदण्डको पालना नभएको वा अनपेक्षित घटना वा अनधिकृत क्रियाकलाप भएको वा हुन सक्ने सम्भावना भएको लागेमा वा कुनै वशिवसनीय स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा नयिमनकारी निकायले अनुगमनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा निरीक्षक खटाउन सक्नेछ । (५) यस ऐन बमोजमि अनुगमन तथा निरीक्षणको लागि खटाएका निरीक्षकलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि निरीक्षण गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली, निर्देशिका, मापदण्ड वा इजाजतपत्रका शर्तहरू वा नयिमनकारी निकायले निर्धारण गरेका अन्य शर्तहरूको उल्लंघन हुने अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र वा सोको कारणबाट मानव स्वास्थ्य वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी पुग्ने वा सम्पत्ति वा वातावरणमा क्षति हुन सक्ने देखिएमा निरीक्षकले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई निश्चित अवधि तोकै शर्तहरूको पालना गर्न, त्यस्तो अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र तत्काल रोकन वा स्थगन गर्न वा रोक लगाइएको अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्रबाट उत्पन्न भएको रेडियोधर्मी पदार्थलाई सुरक्षति र भरपर्दो कसिमिबाट भण्डारण गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि निरीक्षकले आदेश दिएकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त नयिमनकारी निकायलाई गराउनु पर्नेछ । (८)

उपदफा (६) बमोजमि नरीक्षकले आदेश दिएकोमा तोकिए बमोजमि नरीक्षण प्रतविदन नयिमनकारी नकियामा पेश गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि प्राप्त भएको प्रतविदनबाट जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा गम्भीर क्षति हुन सक्ने देखिएमा नयिमनकारी नकियाले त्यस्तो पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र कब्जामा लिन सक्नेछ । २३. रेडियोधर्मी स्रोत उपर नयिमनः (१) नयिमनकारी नकियाले रेडियोधर्मी स्रोत, पदार्थ तथा सोसँग सम्बन्धित यन्त्र तथा उपकरणको नयिमन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक मापदण्ड तोकनेछ । (२) नयिमनकारी नकियाले स्रोतको सुरक्षित कसिमिले व्यवस्थापन वा संरक्षण नभएको कारणबाट सर्वसाधारण र वातावरणमा पुग्न सक्ने हानि नोक्सानीको आधारमा त्यस्ता स्रोतको तोकिए बमोजमि वर्गीकरण गर्नेछ । (३) इजाजतपत्रवालाले कुनै रेडियोधर्मी स्रोतको प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य वा जीवजन्तुलाई विकिरणजन्य हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने, सम्पत्ति वा वातावरणमा हानि नोक्सानी हुन सक्ने जोखिम देखिएमा सोको जानकारी नयिमनकारी नकियालाई दनु पर्नेछ ।

२४. रेडियोधर्मी स्रोतको अभिलेखः (१) नयिमनकारी नकियाले रेडियोधर्मी स्रोतको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) रेडियोधर्मी स्रोतको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा र संरक्षणः (१) रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा, संरक्षण र वश्वसनीय रुपमा प्रयोग गर्ने जमिमेवारी इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (२) रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. रेडियोधर्मी स्रोतको निकासी वा पैठारीः नेपाल सरकारले नयिमनकारी नकियाको सफारिसमा रेडियोधर्मी स्रोत नेपालमा वा नेपालको भूभाग हुँदै निकासी वा पैठारी गर्ने प्रयोजनको लागि इजाजतपत्र लिन पूरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रक्रिया तोकनेछ । २७. बेवारसि स्रोतको व्यवस्थापनः कुनै बेवारसि स्रोत फेला परेमा नयिमनकारी नकियाले त्यस्तो स्रोतलाई तत्काल नयिन्त्रणमा लई सोको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विकिरणबाट सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २८. विकिरणबाट सुरक्षाः (१) नयिमनकारी नकियाले आयनीकरण गर्ने विकिरणको संसर्गमा आएको कारणले हुन सक्ने हानि नोक्सानीबाट मानव स्वास्थ्य वा जीवजन्तुको सुरक्षा वा वातावरणको संरक्षण गर्न आवश्यक मापदण्ड र उपायहरु तोकनेछ । (२) नयिमनकारी नकियाले यस ऐन अन्तर्गत कुनै पनि अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्दा व्यक्तिको लागि विकिरणको मात्रा (रेडिएसन डोज) को अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सीमा निर्धारण गर्दा नयिमनकारी नकियाले एजेन्सी लगायतका मान्यताप्राप्त अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मापदण्डको समेत आधार लिन सक्नेछ । (४) नयिमनकारी नकियाले नयिमन गर्नु नपर्ने स्रोत वा अभ्यासहरुको पहिचान देहाय बमोजमिको आधारमा गर्नेछः- । (क) व्यक्तिको लागि जोखिमको तह नयिमन गर्नुपर्नेभन्दा ज्यादा न्यून देखिएको, । (ख) विकिरणजन्य कूल प्रभाव ज्यादा न्यून भई नयिमनकारी नयिन्त्रण आवश्यक नभएको । २९. विकिरणबाट संरक्षणः (१) नयिमनकारी नकियाले कुनै अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दनुभन्दा अघि पूरा गर्नु पर्ने रेडियोधर्मी स्रोतको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी शर्तहरु निर्धारण गर्नेछ । (२) कृषि, पशु, उद्योग र चिकित्सा सेवा सम्बन्धी अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि उपदफा (१) बमोजमि रेडियोधर्मी स्रोतको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा निर्धारण गरिएका शर्तहरुका अतिरिक्त नयिमनकारी नकियाले देहायका शर्तहरु समेत तोकनेछः- । (क) रेडियोधर्मी स्रोत प्रयोगकर्ताको आवश्यक योग्यता र तालीम, । (ख) रेडियोधर्मी स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षणको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरु, । (ग) अभ्यासको औचित्यता र संसर्गको अप्टिमिजेशन लगायत बरिामीको संरक्षण गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरु, । (घ) रेडियोधर्मी स्रोतको डिजाइन र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डहरु, । (ङ) रेडियोधर्मी स्रोतहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरु, ।

(च) चिकित्सकले सफारिस गरेकोमा बाहेक विकिरणका स्रोतको प्रयोग गरी कुनै बरिामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, बरिामीलाई चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न वा रोगको निदान वा उपचारको काम गर्न, गराउन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था । (३) रेडियोधर्मी स्रोतको संरक्षणका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । संयन्त्र नष्ट गर्ने वा नषिक्रयि बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था । ३०. संयन्त्र नष्ट गर्ने वा नषिक्रयि बनाउनेः नयिमनकारी नकियाले कुनै पनि संयन्त्र तथा रेडियोधर्मी पदार्थ नष्ट गर्न वा नषिक्रयि बनाउन आवश्यक शर्तहरु तथा मापदण्ड तोकनेछ । ३१. संयन्त्र नष्ट गर्ने वा नषिक्रयि बनाउने जमिमेवारीः (१) कुनै संयन्त्र वा रेडियोधर्मी पदार्थ बन्द, नष्ट वा नषिक्रयि बनाउँदा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जमिमेवारी इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले कुनै संयन्त्र स्थायी रुपमा बन्द, नष्ट वा नषिक्रयि गर्नुअघि नयिमनकारी नकियाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयिमनकारी नकियाले स्वीकृति दई संयन्त्र सुरक्षित कसिमिले बन्द, नष्ट वा नषिक्रयि बनाउने र त्यसबाट उत्पन्न फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका अन्य शर्तहरु तोकनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि संयन्त्र बन्द, नष्ट वा नषिक्रयि बनाउन र त्यसबाट उत्पन्न फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च इजाजतपत्रवालाले व्यहोर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । विपिद् पूर्वतयारी तथा विपिद् व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. विपिद् पूर्वतयारी तथा विपिद् व्यवस्थापन योजनाः (१) नेपाल सरकारले विकिरणसम्बद्ध विपिद्को पूर्वतयारी तथा जोखिमको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा विपिद् पूर्वतयारी तथा विपिद् व्यवस्थापन योजना बनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कुनै क्रियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने वा विकिरण स्रोत राख्ने वा प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रवालाले विकिरणसम्बद्ध विपिद्को पूर्वतयारी तथा विपिद् व्यवस्थापन

योजना तयार गरी नयिमनकारी नकियाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वपिदको पूर्वतयारी तथा वपिद व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा समावेश गर्ने कुराहरु नयिमनकारी नकियाले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृत वपिदको पूर्वतयारी तथा वपिद व्यवस्थापन योजना समय समयमा नयिमनकारी नकियाबाट पुनरावलोकन गरी अध्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृत वपिदको पूर्वतयारी तथा वपिद व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको वपिदको पूर्वतयारी तथा वपिद व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै नकिया तथा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (७) अभ्यास वा क्रियाकलापबाट हुने हानि नोक्सानी समेतको क्षतिपूर्तिका लागि इजाजतपत्रवाला समेतको सहभागितामा नेपाल सरकारले कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र उक्त कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३३. अन्तरसीमा वपिद सम्बन्धी: (१) कुनै वकिरिणसम्बद्ध वपिद उत्पन्न भई रेडियोधर्मी प्रदूषणको प्रभाव नेपाल राज्यबाहिर समेत फैलनि सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले एजेन्सी र त्यस्तो वकिरिणबाट प्रभावति भएको वा हुन सक्ने मुलुकको सम्बद्ध नकियालाई सोको जानकारी दनि पर्नेछ । (२) नेपाल राज्यबाहिरबाट उत्पन्न हुने कुनै वकिरिणसम्बद्ध वपिद उत्पन्न भएमा वा हुन सक्ने अवस्था भएमा नेपाल सरकारले एजेन्सी तथा सम्बन्धित राष्ट्रसँग वपिद व्यवस्थापन सम्बन्धमा तत्काल कुटनीतिक पहल गर्नेछ । (३) नयिमनकारी नकियाले वकिरिणसम्बद्ध वपिद उत्पन्न भएमा सोको जानकारी दनि र सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्बद्ध सन्धिको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो वपिद सम्बन्धी जानकारी र तत्सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने सम्पर्क बनिदुको रुपमा काम गर्नेछ । परिच्छेद-८ । रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. शर्त तथा मापदण्ड बनाउने: (१) यस ऐनको अधीनमा रही नयिमनकारी नकियाले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित ढुवानीको लागि पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शर्त र मापदण्डमा रेडियोधर्मी पदार्थको कसिमि, परिमाण र क्रियाकलापको तह अनुसार हुन सक्ने जोखिम वा हानिलाई आधार लई त्यस्तो रेडियोधर्मी पदार्थको भौतिक संरक्षणको लागि अपनाउनु पर्ने उपाय समेत तोकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्दा रेडियोधर्मी पदार्थ ढुवानीका सम्बन्धमा एजेन्सीले निर्धारण गरेका तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास र पालना भएका प्रावधिक मापदण्डलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ । ३५. रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी: (१) इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी गर्दा त्यस्तो पदार्थबाट जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुरक्षित रुपमा गर्नु पर्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी नयिमनकारी नकियाले निर्धारण गरेको ढुवानीको माध्यम, साधन तथा प्रावधिक शर्त बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानीमा संलग्न कामदार र कर्मचारीलाई रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित उपयोग, सुरक्षा र भौतिक संरक्षणको विषय तथा त्यस्तो पदार्थबाट हुन सक्ने जोखिम र त्यसबाट बच्ने सम्भावित उपायको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । रेडियोधर्मी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था । ३६. पैठारी गर्न नपाइने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रेडियोधर्मी फोहोरमैला नेपाल सरहदभित्र पैठारी गर्न पाइने छैन । ३७. रेडियोधर्मी फोहोरमैलाको सुरक्षाको जम्मेवारी: (१) रेडियोधर्मी फोहोरमैलाको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जम्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी फोहोरमैला सम्भव भएसम्म कम नषिकासन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी फोहोरमैला नयिमनकारी नकियाले स्वीकृत दिएको ठाउँ वा संयन्त्रमा तोकिए बमोजमि व्यवस्थापन वा वसिर्जन गर्नु पर्नेछ । ३८. रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासी: (१) नेपालमा उत्पादन भएको कुनै रेडियोधर्मी फोहोरमैला नयिमनकारी नकियाबाट अनुमति लिई नेपालबाट निकासी गर्न सकिन्छ । (२) रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासी गर्न चाहने व्यक्ती वा संस्थाले देहायको विवरण खुलाई निकासी गर्ने अनुमतिको लागि नयिमनकारी नकियामा नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) रेडियोधर्मी फोहोरमैला पैठारीकर्ता मुलुकमा रेडियोधर्मी फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासनिक र प्रावधिक क्षमता भएको एवं एजेन्सीले लागू गरेको मापदण्ड अनुरूप हुने गरी भरपर्दो र सुरक्षित नयिमनकारी संरचना भएको, । (ख) रेडियोधर्मी फोहोरमैला पैठारी गर्ने मुलुकलाई त्यस्तो रेडियोधर्मी फोहोरमैला पैठारी हुने कुराको जानकारी गराइएको र सो मुलुकले त्यसका लागि सहमत प्रदान गरेको, । (ग) निकासी मार्गमा पर्ने मुलुकहरुमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूल हुने गरी ढुवानी गरिने कुराको सुनिश्चितता गरेको । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा नयिमनकारी नकियाले नविदकलाई रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासी गर्न इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । ३९. सुरक्षा तथा संरक्षण: रेडियोधर्मी फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु तथा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरबाट बचाउन नयिमनकारी नकियाले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । परिच्छेद-१० । सुरक्षा उपाय सम्बन्धी व्यवस्था । ४०. सुरक्षा उपाय लागू गर्ने: (१) नयिमनकारी नकियाले नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि बमोजमि वा एजेन्सीसँग भएको कुनै सुरक्षा उपाय सम्बन्धी समझौता बमोजमि सुरक्षा उपाय लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुरक्षा उपाय लागू गर्दा समझौता बमोजमि देहायका कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपालको दायित्वको कार्यान्वयन जाँचबुझ गर्ने, । (ख) नेपालभित्र एजेन्सीले खटाएका नरीक्षकहरुलाई सहजीकरण गर्ने, । (ग) समझौता बमोजमि एजेन्सीसँग समन्वय गरी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने । ४१. नषिधति कार्य: नेपालभित्र

वकिरिणसम्बद्ध हतयार तथा वसिफोटक उपकरणको उत्पादन तथा निर्माण गर्न वा अन्य कसिमिले त्यस्ता हतयार वा उपकरण प्राप्त गर्न, त्यस्तो हतयार वा उपकरणको निर्माणमा कुनै सहयोग स्वीकार गर्न वा प्राप्त गर्न तथा त्यस्तो हतयार वा उपकरण उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनः अनुसन्धान तथा विकास गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनः कार्य गर्न पाइने छैन । ४२. नरीक्षण गर्न सक्ने: नयिमनकारी निकाय वा एजेन्सीले नयिमनकारी निकायको समन्वयमा खटाएका नरीक्षकलाई सुरक्षा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बमोजमिको कुनै पनः तोकिएका संयन्त्रमा प्रवेश गरी नरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने अधिकार हुनेछ ।

४३. अभिलेख र नयिन्त्रण: नयिमनकारी निकायले तोकिएको रेडियोधर्मी पदार्थको नापतौल वा मापन, नापतौल वा मापनको यथार्थता (एक्चुरेसी) को मूल्याङ्कन, नापतौल वा मापनमा आएको अन्तरको पुनरावलोकन, जनिस्ती राख्ने, नापतौल वा मापन नगरिएका जनिस्तीको मूल्याङ्कन, अभिलेखन तथा प्रतविदन, एजेन्सीलाई दनि प्रतविदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. रेडियोधर्मी पदार्थको निकासी वा पैठारी: (१) कसैले पनः प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र नलर्ने रेडियोधर्मी पदार्थ, त्यस्तो पदार्थसँग सम्बद्ध जानकारी, यन्त्र, उपकरण र प्रवधिको निकासी वा पैठारी गर्नु, गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रेडियोधर्मी पदार्थ निकासी वा पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने शर्त, प्रक्रिया, मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-११ । रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा र भौतिक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ४५. भौतिक संरक्षण गर्ने: (१) नयिमनकारी निकायले रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रको भौतिक संरक्षणका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता र मापदण्ड बमोजमि रेडियोधर्मी पदार्थको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (२) नयिमनकारी निकायले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा र भौतिक संरक्षणका लागि देहायका वषियमा शर्तहरू तथा मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्नेछ:- । (क) वभिन्न कसिमिका पदार्थको लागि आवश्यक संरक्षण संयन्त्र र प्रक्रिया, । (ख) नयिन्त्रण तथा जवाफदेहीता सम्बन्धी, । (ग) रेडियोधर्मी पदार्थको अभिलेखन र नयिन्त्रण, । (घ) नरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य वषियहरू । (३) रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रको भौतिक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (४) रेडियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्रको चोरी भएमा, चोरी वा अन्य कसिमिबाट हानि नोक्सानी भएमा वा हुने सम्भावना भएमा इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजमिको कार्य गर्नु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो घटना र सोसँग सम्बन्धित परस्थितिको बारेमा तत्काल नयिमनकारी निकायलाई जानकारी दनि, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको जानकारी दिएपछि तीन दिनभित्र वसितुत वविरण सहितको लेखित प्रतविदन नयिमनकारी निकायमा पेश गर्ने, । (ग) नयिमनकारी निकायबाट माग भए बमोजमिका अन्य जानकारी तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउने । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त सूचना नयिमनकारी निकायले तत्काल मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४६. जानकारी दनि: (१) रेडियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्र चोरी, डकैती भएमा वा अनधिकृत कब्जामा लिएमा वा चोरी, डकैती वा अनधिकृत कब्जाको आशङ्का गर्ने वशिस्नीय आधार भएमा नयिमनकारी निकायले मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र त्यस्तो कार्यबाट प्रभावित हुन सक्ने संघ संस्थालाई र मन्त्रालयले एजेन्सीलाई यथाशक्य छिटो सो कुराको जानकारी दनि पर्नेछ ।

(२) रेडियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्रको चोरी, डकैती वा अनधिकृत कब्जा भएमा त्यसको पुनः प्राप्त गर्ने, तत्सम्बन्धी अन्य काम, कारबाहीको समन्वय गर्ने र रेडियोधर्मी पदार्थको भौतिक संरक्षण गर्ने जमिमेवारी इजाजतपत्रवाला, नयिमनकारी निकाय र मन्त्रालयको हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि एजेन्सीबाट प्राप्त सहयोग र सहायताको कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजमि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-१२ । कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. कसूर गरेको माननि: कसैले देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको माननिछ:- । (क) यो ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलर्ने वा इजाजतपत्रमा उल्लेखित शर्त वा यस ऐन वपिरीत आयनीकरण गर्ने वकिरिण उत्पन्न गर्ने उपकरणको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, सञ्चय, निकासी, पैठारी, ढुवानी, ओसारपसार, सञ्चालन, वसिर्जन र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ख) यो ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलर्ने वा इजाजतपत्रमा उल्लेखित शर्त वा यस ऐन वपिरीत रेडियोधर्मी पदार्थ, तत्सम्बन्धी उपकरणको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, सञ्चय, निकासी, पैठारी, ढुवानी, ओसारपसार, वसिर्जन वा फैलावट गर्ने, कुनै संयन्त्र विकास वा सञ्चालन गर्ने, रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासी, पैठारी वा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) कसैको ज्यान लनि वा शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा सम्पत्ति वा वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने मनसायले वा त्यसरी ज्यान लनि, चोट वा क्षति पुग्ने गरी रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्त गर्ने, कब्जामा लनि, प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, वविरित्तन गर्ने, वसिर्जन गर्ने वा फैलावट गर्ने वा कुनै यन्त्र वा उपकरण बनाउने, प्रयोग गर्ने वा कब्जामा लनि, । (घ) कसैको ज्यान लनि वा शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा सम्पत्ति वा वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने मनसायले वा त्यसरी ज्यान जाने वा चोट वा क्षति पुग्न सक्छ भन्ने जानी जानी कुनै संयन्त्र प्रयोग गर्ने, त्यसको हनिमनि गर्ने वा त्यसमा हानि वा नोक्सानी पुर्‍याउने वा त्यसको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने वा संयन्त्रको वरिद्ध लक्षित गरी कुनै कार्य गर्ने, । (ङ) रेडियोधर्मी पदार्थ चोरी, डकैती वा लुटपाट गर्ने, । (च) रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्तिको लागि जोरजुलुम वा जालसाजीपूर्ण कारोबार गर्ने, । (छ) कुनै वयक्ति वा संस्थालाई कुनै काम गर्न वा नगर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले खण्ड (ग) र (ङ) बमोजमिको कार्य गर्ने, । (ज) डर, धाक वा

धम्की दिई वा बल प्रयोग गरी वा कुनै जोरजुलुम गरी कसैसँगबाट रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बन्धित उपकरण, यन्त्र वा संयन्त्र माग गर्ने, । (झ) रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बन्धित उपकरणको उपयोग, भौतिक संरक्षण र सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने गरी रेडियोधर्मी पदार्थका सम्बन्धमा झुटो सूचना प्रवाह गर्ने, गराउने, । (ज) यस ऐन बमोजमि गोप्य राख्नु पर्ने सूचना प्रवाह गर्ने । ४८. सजाय: (१) कसैले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- ।

(क) दफा ४७ को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गरेमा आयनीकरण गर्ने विकिरण उत्पन्न गर्ने उपकरणहरू जफत गरी एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै, । (ख) दफा ४७ को खण्ड (ख) बमोजमिको कसूर गरेमा रेडियोधर्मी पदार्थ जफत गरी सात लाख रूपैयाँदेखि बाह्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (ग) दफा ४७ को खण्ड (ग) र (घ) बमोजमिको कसूर गरी कसैको ज्यान गएको रहेछ भने कसूरदारलाई जन्म कैद र कसैलाई शरीरमा चोटपटक लागेको वा शारीरिक क्षति पुगेको भएमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद । (घ) दफा ४७ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजमिको कसूर गरेमा सो कसूरमा प्रयोग भएको उपकरण, यन्त्र, अन्य पदार्थ तथा । सामग्री जफत गरी तीन लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद । (२) दफा ४७ मा उल्लिखित कसूर गर्न कसैले आदेश दिएमा वा दुरुत्साहन गरेमा कसूरदारलाई भए सरह र कसूर गर्न सहयोग गर्ने मतियारलाई त्यस्तो कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) आयनीकरण गर्ने विकिरणसँग सम्बन्धित घटनाको कारणले कुनै भौतिक सम्पत्ति वा वातावरणमा क्षति पुगेकोमा त्यसबाट भएको वास्तविक क्षतिको पहिचान गरी क्षति भएको बगिोको दोब्बर क्षतिपूत इजाजतपत्रवालाबाट दिलाई सो क्षतिको बगिो बराबरको जरिवाना गरी पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको उपकरण र अन्य पदार्थ तथा सामग्री जफत हुनेछ । (४) कुनै इजाजतपत्रवालाले यस दफा बमोजमि सजाय हुने कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर हुँदाका बखत त्यस्तो संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । ४९. जरिवाना गर्ने: यो ऐन वा इजाजतपत्रमा उल्लिखित शर्त पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई नियमनकारी निकायले पहिलोपटक भए एक लाख रूपैयाँसम्म र त्यसपछिको हकमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । ५०. क्षतिपूतः (१) दफा ४७ बमोजमि कसूरबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रचलित कानून बमोजमिको हकवालालाई उचित क्षतिपूत र शारीरिक क्षति वा चोटपटक लागेमा त्यस्तो शारीरिक क्षति वा चोटपटक लागे बापत नजिलाई उचित क्षतिपूत वा उपचार खर्च कसूरदारबाट प्रचलित कानून बमोजमि भराई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि क्षतिपूत वा उपचार खर्च व्यहोरेको कारणबाट यस ऐन बमोजमि हुने सजायमा कसूरदारलाई छुट हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि क्षतिपूत भाग गर्नु परेमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा शारीरिक क्षति वा चोटपटक लागेको अवस्थामा तीस वर्षभित्र र अन्य कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दनि पर्नेछ ।

५१. पुनरावेदन: दफा ४९ बमोजमि नियमनकारी निकायले गरेको जरिवाना उपर चर्चित नबुझ्ने इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो नर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५२. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन बमोजमिको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको माननिछ । ५३. हदम्याद: यस ऐन बमोजमिको कसूरमा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने जहलिसुकै र अन्य अवस्थामा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१३ । विविधि । ५४. अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रवधि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने, । (ख) विभिन्न प्रकारका विकिरणको प्रभावबाट हुन सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक प्रभावको नयिन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ग) नेपालमा प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने रेडियोधर्मी एवं पारमाणविक पदार्थको सम्बन्धमा वसित्त अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, । (घ) स्वास्थ्य, कृषि, पशु, उद्योग, पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण, भूमिगत जलस्रोत एवं भौतिक पूर्वाधार विकास र खाद्य पदार्थको सुरक्षित भण्डारणको लागि पारमाणविक प्रवधिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, । (ङ) साइक्लोटन प्रवधिको विकास गरी सो प्रवधिबाट स्वदेशमै रेडियो आइसोटोप्स उत्पादन गर्ने, । (च) आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट नेपाल राज्यभित्र विकिरणका प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सोको कारण तथा नयिन्त्रण एवं क्षतिपूतको सम्बन्धमा अध्ययन गरी नर्देशक समितिमा पेश गर्ने । ५५. नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने: नेपालभित्र फेला परेको रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बन्धित पदार्थ उपर नेपाल सरकारको स्वामित्व रहनेछ । ५६. विशेष व्यवस्था: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक हतिको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बन्धित अभ्यास वा क्रियाकलाप नेपाल सरकारले मात्र गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ५७. विदेशमा भएको फैसला कार्यान्वयन: विकिरणसम्बद्ध हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दामा क्षतिपूत भराउने गरी नेपाल पक्ष भएको विकिरणसम्बद्ध दायित्व सम्बन्धी लिखित अनुसार सो घटनाका सम्बन्धमा क्षेत्त्राधिकार भएको कुनै विदेशी

अदालतको अन्तमि फैसलालाई प्रचलति कानूनको अधीनमा रही नेपालका अदालतको फैसला सरह मान्यता दिई कार्यान्वयन गरनिछ । ५८. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यो ऐनमा लेखएि जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ५९. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनका लागी नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ ।